

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1290

27 de mayo de 2026

Presentado por señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para crear la “Ley de Validez Laboral de Certificaciones Ocupacionales Correccionales”; disponer el reconocimiento externo de certificaciones, cursos, carreras cortas y adiestramientos ocupacionales completados por miembros de la población correccional; prohibir su rechazo únicamente por haber sido obtenidos durante el confinamiento; salvaguardar los requisitos legales y reglamentarios aplicables; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La rehabilitación correccional no puede limitarse a que una persona aprenda una destreza dentro de una institución penitenciaria si, al salir a la libre comunidad, esa preparación no tiene utilidad práctica. No basta con que una persona confinada complete un curso, una carrera corta, un adiestramiento técnico o una certificación ocupacional si luego no puede presentar esa credencial ante un patrono, una agencia, un municipio, un programa de empleo, una institución educativa o una junta examinadora como evidencia válida de lo aprendido.

El problema que atiende esta Ley no es la ausencia absoluta de programas de capacitación dentro del sistema correccional. Por el contrario, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y sus entidades colaboradoras pueden ofrecer programas

educativos, vocacionales, técnicos y ocupacionales dirigidos a desarrollar destrezas útiles para la reinserción. El problema surge cuando esas certificaciones, cursos o adiestramientos no son reconocidos fuera de la institución correccional, no pueden ser validados adecuadamente, carecen de información suficiente sobre horas, módulos o competencias, o son descartados por haber sido obtenidos durante el confinamiento y no por una deficiencia real en su contenido.

Esa brecha convierte la capacitación correccional en una herramienta incompleta. Una persona puede haber recibido adiestramiento en construcción, agricultura, gastronomía, tecnología, soldadura, mecánica, logística, refrigeración, energía renovable, operación de maquinaria, asistencia de mantenimiento u otra área ocupacional, pero al procurar empleo o continuar estudios técnicos, encuentra que su certificación no tiene el peso necesario para ser evaluada en igualdad de condiciones. En la práctica, se le obliga a comenzar nuevamente desde cero, aun cuando ya completó horas de instrucción, práctica supervisada, módulos y evaluaciones.

Esta Ley parte de una premisa sencilla: una destreza aprendida no debe perder valor por el lugar donde fue adquirida. Si el Estado promueve la educación ocupacional como parte del proceso de rehabilitación, esa educación debe producir una credencial útil, verificable y portable. La persona que completó una capacitación en una institución correccional debe poder utilizarla fuera de ella como evidencia de preparación, siempre que la certificación contenga información objetiva sobre el programa completado, las horas realizadas, las competencias adquiridas y la entidad que ofreció, autorizó o validó el adiestramiento.

Ahora bien, la validez laboral que se reconoce mediante esta Ley no equivale a una licencia automática ni elimina requisitos legales o reglamentarios. Existen oficios, ocupaciones y profesiones que, por razones de seguridad, salud pública, protección del consumidor o protección de poblaciones vulnerables, requieren licencias, exámenes, permisos, práctica supervisada, certificaciones adicionales, verificaciones de antecedentes o cumplimiento con leyes especiales. En esos casos, la certificación ocupacional correccional deberá poder ser evaluada como evidencia de capacitación,

horas, módulos o competencias, pero no sustituirá los requisitos que la ley exija para ejercer la ocupación correspondiente.

Esto es particularmente importante en áreas como barbería, refrigeración, operación de maquinaria especializada, servicios relacionados con adultos mayores, menores, personas con impedimentos, pacientes o cualquier otra población vulnerable. En tales casos, la certificación obtenida durante el confinamiento puede servir como evidencia de formación o adiestramiento, pero estará sujeta a las verificaciones, licencias, certificaciones, requisitos sanitarios y exclusiones aplicables.

El propósito de esta Ley es impedir que el origen correccional de la certificación sea utilizado como razón automática para descartarla. Las agencias, municipios, programas de empleo, entidades educativas, patronos participantes y juntas examinadoras deberán evaluarla de buena fe, conforme a criterios objetivos y dentro de los límites legales correspondientes. La medida no obliga a contratar, licenciar o admitir automáticamente a ninguna persona; obliga a reconocer que la formación recibida durante el confinamiento puede tener valor laboral real.

La rehabilitación debe producir herramientas que trasciendan los muros de la institución correccional. Una certificación que solo sirve dentro de la prisión no cumple plenamente el propósito de reinserción. Por ello, esta Ley procura que los cursos, carreras cortas, certificaciones y adiestramientos ocupacionales completados por miembros de la población correccional puedan convertirse en oportunidades concretas de empleo, educación técnica, licenciamiento futuro, autoempleo o desarrollo ocupacional, sin discrimen por su origen correccional y sin menoscabo de los requisitos legales aplicables.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Artículo 1.- Título.
- 2 Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley de Validez Laboral de Certificaciones
- 3 Ocupacionales Correccionales”.
- 4 Artículo 2.- Política Pública.

1 Se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico promover que las
2 certificaciones, cursos, carreras cortas, adiestramientos técnicos, programas vocacionales,
3 programas ocupacionales o experiencias de práctica supervisada completadas por
4 miembros de la población correccional en instituciones correccionales, o mediante
5 programas ofrecidos, autorizados, coordinados o validados por el Departamento de
6 Corrección y Rehabilitación, tengan validez laboral fuera del sistema correccional.

7 A tales fines, dichas certificaciones, cursos, carreras cortas, adiestramientos o
8 programas deberán poder ser utilizados como evidencia verificable de capacitación,
9 horas de instrucción, competencias ocupacionales, módulos completados, evaluaciones
10 aprobadas, práctica supervisada o experiencia técnica en procesos de empleo, reinserción
11 laboral, educación técnica, evaluación de equivalencia, admisión a programas de
12 adiestramiento o trámites ante agencias, municipios, programas públicos, patronos
13 participantes, juntas examinadoras o entidades reguladoras.

14 Ninguna agencia, instrumentalidad, corporación pública, municipio, programa
15 público de empleo, programa de reinserción laboral, entidad colaboradora o patrono
16 participante de programas públicos podrá rechazar, descartar o invalidar una
17 certificación ocupacional correccional únicamente porque fue obtenida durante el
18 confinamiento o mediante un programa ofrecido, autorizado, coordinado o validado por
19 el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

20 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una exención, dispensa o
21 sustitución automática de licencias, exámenes, permisos, colegiaciones, certificaciones
22 profesionales, certificaciones sanitarias, verificaciones de antecedentes, requisitos de

seguridad, requisitos de práctica supervisada o cualquier otra condición exigida por ley o reglamento para ejercer determinada ocupación, oficio, profesión o actividad regulada.

Artículo 3.- Definiciones.

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

a. Acreditación de competencias — reconocimiento formal de destrezas, conocimientos, horas contacto, módulos, evaluaciones, práctica supervisada o experiencias ocupacionales completadas por una persona participante en un programa correccional, para fines laborales, educativos, técnicos, ocupacionales o de reinserción.

b. Certificación ocupacional correccional — documento emitido, validado, autorizado o coordinado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, o por una entidad educativa, técnica, vocacional, pública, privada o sin fines de lucro que colabore con este, mediante el cual se acredita que una persona participante completó satisfactoriamente un programa, módulo, curso, carrera corta, adiestramiento, práctica supervisada o evaluación de competencias en un área ocupacional determinada.

c. Competencia ocupacional — destreza, conocimiento práctico, capacidad técnica o habilidad demostrable necesaria para desempeñar tareas propias de un oficio, ocupación, área vocacional, actividad laboral o sector productivo.

d. Entidad colaboradora — agencia pública, municipio, institución educativa, escuela vocacional, instituto técnico, organización sin fines de lucro, patrono, cooperativa, entidad comunitaria, programa de empleo, programa federal, asociación profesional o entidad privada que colabore con el Departamento de Corrección y

1 Rehabilitación para ofrecer, validar, evaluar, reconocer o utilizar certificaciones
2 ocupacionales correccionales.

3 e. Equivalencia sustancial — determinación mediante la cual se reconoce que una
4 certificación ocupacional correccional contiene horas, contenidos, módulos, destrezas,
5 práctica supervisada o evaluaciones comparables a las requeridas por programas,
6 entidades educativas, patronos, agencias o juntas examinadoras para propósitos
7 laborales, educativos, técnicos u ocupacionales.

8 f. Junta examinadora o entidad reguladora — organismo público con autoridad
9 legal para reglamentar, licenciar, examinar, certificar, autorizar o supervisar una
10 profesión, oficio, ocupación o actividad regulada en Puerto Rico.

11 g. Persona participante — miembro de la población correccional que participa o
12 haya participado en un programa educativo, vocacional, técnico, laboral, ocupacional o
13 de adiestramiento ofrecido, autorizado, coordinado o validado por el Departamento de
14 Corrección y Rehabilitación.

15 h. Portabilidad laboral — capacidad de una certificación ocupacional correccional
16 de ser utilizada por la persona participante como evidencia verificable de capacitación,
17 horas, destrezas, competencias, experiencia o práctica supervisada ante patronos,
18 agencias, municipios, programas de empleo, entidades educativas, juntas examinadoras
19 o entidades reguladoras, sujeto a los requisitos legales aplicables.

20 i. Validez laboral — reconocimiento de una certificación ocupacional correccional
21 como documento válido para acreditar capacitación, competencias, horas de instrucción,
22 módulos, práctica supervisada o experiencia ocupacional en procesos de empleo,

1 adiestramiento, reinserción laboral, educación técnica, evaluación de competencias o
2 trámite ante una agencia, entidad colaboradora, patrono, junta examinadora o entidad
3 reguladora, sin perjuicio de requisitos adicionales aplicables.

4 Artículo 4.- Validez laboral de las certificaciones ocupacionales correccionales.

5 Toda certificación ocupacional correccional emitida, autorizada, coordinada o
6 validada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, o por una entidad
7 colaboradora reconocida por este, podrá ser utilizada por la persona participante fuera
8 de la institución correccional como evidencia de la capacitación, horas de instrucción,
9 módulos aprobados, competencias ocupacionales, práctica supervisada o experiencia
10 técnica completada.

11 La certificación ocupacional correccional tendrá validez laboral para fines de:

- 12 a. Solicitudes de empleo.
- 13 b. Programas de reinserción laboral.
- 14 c. Programas públicos o privados de adiestramiento.
- 15 d. Evaluación ante patronos participantes.
- 16 e. Evaluación ante agencias, municipios o instrumentalidades públicas.
- 17 f. Admisión o evaluación en programas de educación técnica, vocacional u
18 ocupacional.
- 19 g. Evaluación de equivalencia sustancial.
- 20 h. Procesos ante juntas examinadoras o entidades reguladoras, cuando la
21 ocupación esté sujeta a requisitos adicionales.

i. Cualquier otro proceso laboral, educativo, técnico u ocupacional compatible con la naturaleza de la certificación.

La validez laboral reconocida por esta Ley no constituirá contratación automática, licencia automática, permiso automático, admisión automática a programas, eliminación de antecedentes, certificación profesional automática, autorización para ejercer una ocupación regulada ni dispensa de requisitos legales o reglamentarios aplicables.

Artículo 5.- Deber de reconocimiento y evaluación.

Las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios, programas públicos de empleo, programas de reinserción laboral, programas de adiestramiento, entidades educativas, entidades colaboradoras y patronos que participen en programas públicos de empleo, adiestramiento o reinserción deberán reconocer la certificación ocupacional correccional como evidencia válida de capacitación, horas, competencias, práctica supervisada o experiencia ocupacional, conforme a su contenido.

Dicho reconocimiento requerirá que la certificación sea evaluada de buena fe, mediante criterios objetivos y sin discrimen por su origen correccional.

Las entidades cubiertas por esta Ley podrán requerir información adicional razonable para verificar la autenticidad, alcance, horas, módulos, competencias, práctica supervisada o equivalencia de la certificación.

Ninguna entidad cubierta por esta Ley estará obligada a contratar, admitir, licenciar, certificar, autorizar o aprobar automáticamente a una persona participante. No obstante, ninguna podrá rechazar la certificación únicamente porque fue obtenida

1 durante el confinamiento o mediante un programa ofrecido, autorizado, coordinado o
2 validado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

3 Artículo 6.- Áreas ocupacionales cubiertas.

4 Las certificaciones ocupacionales correccionales podrán comprender, entre otras,
5 las siguientes áreas:

6 a. Construcción.

7 b. Agricultura.

8 c. Gastronomía.

9 d. Barbería, sujeto a los requisitos de licenciamiento, examen, permiso de aprendiz,
10 práctica supervisada o cualquier otro requisito aplicable por ley o reglamento.

11 e. Tecnología.

12 f. Soldadura.

13 g. Mecánica.

14 h. Cuidado de personas de edad avanzada, cuando sea legalmente viable y sujeto
15 a las verificaciones de antecedentes, certificaciones, autorizaciones, requisitos sanitarios,
16 normas de protección y exclusiones aplicables a servicios dirigidos a adultos mayores o
17 poblaciones vulnerables.

18 i. Logística.

19 j. Refrigeración, sujeto a cualquier certificación técnica, ambiental, ocupacional o
20 de seguridad aplicable.

21 k. Energía renovable.

1 l. Operación de maquinaria, sujeto a requisitos de seguridad, certificación,
2 adiestramiento especializado, licencia o autorización aplicable según el tipo de equipo.

3 m. Asistencia de mantenimiento.

4 n. Cualquier otra área ocupacional que el Departamento de Corrección y
5 Rehabilitación determine compatible con la rehabilitación, reinserción laboral, seguridad
6 institucional, seguridad pública y demanda del mercado laboral.

7 La inclusión de un área ocupacional en este Artículo no obligará al Departamento
8 de Corrección y Rehabilitación a ofrecerla de manera simultánea en todas las
9 instituciones correccionales, ni a adquirir equipo, contratar personal o crear talleres
10 nuevos para su implantación.

11 Artículo 7.- Contenido mínimo de la certificación ocupacional correccional.

12 Toda certificación ocupacional correccional emitida, validada, autorizada o
13 coordinada conforme a esta Ley deberá contener, como mínimo:

14 a. Nombre de la persona participante.

15 b. Nombre del programa, curso, carrera corta, módulo, adiestramiento o
16 certificación completada.

17 c. Área ocupacional correspondiente.

18 d. Entidad que ofreció, coordinó, autorizó o validó el programa.

19 e. Fecha de inicio y fecha de culminación.

20 f. Total de horas contacto o de instrucción completadas.

21 g. Módulos, unidades o componentes aprobados.

22 h. Competencias ocupacionales evaluadas.

- i. Descripción general de destrezas adquiridas.
- j. Indicación de práctica supervisada, si alguna.
- k. Método de evaluación utilizado.
- l. Nivel de aprovechamiento o cumplimiento.
- m. Firma o validación del funcionario autorizado o entidad colaboradora.
- n. Número de control o mecanismo de verificación.
- o. Cualquier otra información necesaria para fines de portabilidad laboral, validación o equivalencia sustancial.

La certificación no deberá incluir información sobre el delito, sentencia, historial disciplinario, expediente penal, nivel de custodia o cualquier otro dato correccional que no sea necesario para acreditar la competencia ocupacional correspondiente.

Artículo 8.- Verificación y autenticidad.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación deberá establecer un mecanismo para verificar la autenticidad de las certificaciones ocupacionales correccionales emitidas, autorizadas, coordinadas o validadas conforme a esta Ley.

Dicho mecanismo podrá consistir en número de control, registro interno, certificación institucional, validación por entidad colaboradora, código de verificación o cualquier otro método razonable que permita confirmar la autenticidad del documento y el alcance de la preparación completada.

El mecanismo de verificación deberá proteger la confidencialidad de la información personal y correccional de la persona participante.

1 El Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá utilizar sistemas,
2 expedientes, plataformas o mecanismos existentes, sin que esta Ley requiera la
3 adquisición obligatoria de nuevos sistemas tecnológicos.

4 Artículo 9.- Certificación sin información penal innecesaria.

5 Toda certificación ocupacional correccional emitida a una persona participante
6 deberá limitarse a acreditar la capacitación, horas, competencias, módulos, práctica
7 supervisada y evaluación correspondiente.

8 Salvo que una ley especial disponga otra cosa, la certificación no incluirá referencia
9 al delito cometido, sentencia impuesta, institución correccional específica, nivel de
10 custodia, historial disciplinario o cualquier otra información penal o correccional que no
11 sea necesaria para acreditar la destreza ocupacional.

12 El Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá establecer un formato
13 uniforme que permita validar la autenticidad del documento sin exponer información
14 penal innecesaria.

15 Artículo 10.- Reconocimiento por agencias, municipios y programas públicos.

16 Las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios, programas
17 públicos de empleo, programas de reinserción laboral, programas de adiestramiento,
18 programas de educación técnica y entidades que reciban fondos públicos para
19 capacitación o colocación laboral deberán reconocer la certificación ocupacional
20 correccional como evidencia válida de capacitación, horas, competencias, práctica
21 supervisada o experiencia ocupacional, conforme a su contenido.

Dicho reconocimiento no obligará a contratar, licenciar, admitir o certificar automáticamente a la persona participante, pero sí requerirá que la certificación sea evaluada de buena fe, conforme a criterios objetivos y sin discrimen por su origen correccional.

Ninguna entidad cubierta por este Artículo podrá descartar, invalidar o rechazar una certificación ocupacional correccional únicamente porque fue obtenida durante el confinamiento.

Artículo 11.- Reconocimiento por patronos participantes.

Todo patrono que participe en programas públicos de empleo, subsidios salariales, acuerdos de reinserción laboral, programas de adiestramiento, incentivos laborales, alianzas con el Departamento de Corrección y Rehabilitación o programas gubernamentales de colocación de empleo deberá aceptar la certificación ocupacional correccional como evidencia válida de capacitación y competencias, sujeto a las necesidades del puesto, requisitos de la industria, condiciones de seguridad y normas aplicables.

La aceptación de la certificación no constituirá obligación de contratación automática ni limitará la facultad del patrono de evaluar experiencia, conducta, disponibilidad, entrevista, referencias, licencias, permisos, certificaciones adicionales, compatibilidad con el puesto o cualquier otro criterio lícito de selección.

No obstante, el patrono no podrá rechazar la certificación únicamente por haber sido obtenida en una institución correccional o mediante un programa ofrecido, autorizado, coordinado o validado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Artículo 12.- Juntas examinadoras y entidades reguladoras.

Las juntas examinadoras y entidades reguladoras deberán establecer, mediante reglamento, carta circular, guía administrativa o procedimiento interno, mecanismos para evaluar y, cuando proceda, acreditar horas, módulos, competencias, práctica supervisada o experiencia ocupacional obtenida mediante programas ocupacionales correccionales certificados.

Dicha evaluación deberá realizarse conforme a los requisitos legales y reglamentarios aplicables a cada profesión, oficio u ocupación regulada.

Las juntas examinadoras y entidades reguladoras no estarán obligadas a conceder licencia, certificación, permiso, autorización o aprobación automática por razón de la certificación ocupacional correccional. Sin embargo, no podrán rechazar la evaluación de dicha certificación únicamente por haber sido obtenida durante el confinamiento.

Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará la autoridad de una junta examinadora o entidad reguladora para exigir:

a. Exámenes.

b. Licencias.

c. Permisos.

d. Práctica supervisada.

e. Horas adicionales.

f. Colegiación, cuando aplique.

g. Certificaciones de salud o seguridad.

h. Verificación de antecedentes.

- i. Cumplimiento con leyes especiales.
- j. Requisitos de educación formal.
- k. Seguro, fianza o responsabilidad profesional.
- l. Cualquier otra condición exigida por ley o reglamento.

Artículo 13.- Ocupaciones con poblaciones vulnerables.

Cuando la certificación ocupacional correccional esté relacionada con servicios a menores, adultos mayores, personas con impedimentos, pacientes, personas dependientes, víctimas de violencia, personas con condiciones de salud o cualquier otra población vulnerable, la validez laboral de la certificación estará sujeta al cumplimiento estricto de todas las verificaciones de antecedentes, requisitos sanitarios, certificaciones, licencias, permisos, exclusiones, registros, adiestramientos obligatorios y normas de protección aplicables.

En estos casos, la certificación ocupacional correccional podrá servir como evidencia de capacitación o adiestramiento, pero no autorizará por sí sola el acceso laboral, voluntario, contractual o profesional a poblaciones vulnerables.

Artículo 14.- Preparación para licenciamiento ocupacional.

En aquellas áreas ocupacionales sujetas a licenciamiento, examen, certificación, permiso o autorización oficial, el Departamento de Corrección y Rehabilitación procurará que los programas ocupacionales correccionales preparen a la persona participante para cumplir, en la medida posible, con los requisitos aplicables.

La preparación podrá incluir:

- a. Orientación sobre requisitos de licencia.

1 b. Preparación para exámenes.

2 c. Documentación de horas.

3 d. Referidos para completar requisitos adicionales.

4 e. Orientación sobre solicitudes, formularios y costos.

5 f. Identificación de restricciones legales.

6 g. Coordinación con juntas examinadoras o entidades reguladoras.

7 Nada de lo dispuesto en este Artículo obligará al Departamento de Corrección y
8 Rehabilitación a asumir costos de exámenes, licencias, permisos, colegiaciones,
9 certificaciones externas, sellos, derechos o trámites personales de la persona participante.

10 Artículo 15.- Alineación curricular y estándares mínimos.

11 El Departamento de Corrección y Rehabilitación procurará que los programas
12 ocupacionales correccionales estén alineados, cuando sea viable, con estándares
13 reconocidos por agencias públicas, entidades educativas, patronos, juntas examinadoras,
14 programas federales, industrias o sectores ocupacionales correspondientes.

15 La alineación curricular podrá considerar:

16 a. Horas mínimas de instrucción.

17 b. Competencias esenciales del oficio u ocupación.

18 c. Módulos teóricos y prácticos.

19 d. Seguridad ocupacional.

20 e. Ética laboral.

21 f. Responsabilidad profesional.

22 g. Cumplimiento legal y reglamentario.

- h. Destrezas digitales básicas.
- i. Preparación para entrevistas.
- j. Educación financiera básica.
- k. Derechos y responsabilidades laborales.
- l. Requisitos de licenciamiento, cuando aplique.
- m. Necesidades reales del mercado laboral.

La ausencia de alineación total con un estándar externo no invalidará automáticamente la certificación, pero podrá limitar su alcance para propósitos de equivalencia sustancial, licenciamiento o reconocimiento ante una entidad reguladora.

Artículo 16.- Coordinación interagencial.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá coordinar la implantación de esta Ley con las siguientes entidades, según corresponda:

- a. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
- b. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
- c. Departamento de Educación.
- d. Departamento de la Familia.
- e. Departamento de Salud.
- f. Departamento de Agricultura.
- g. Departamento de Estado.
- h. Oficina de Gerencia de Permisos.
- i. Municipios.
- j. Juntas examinadoras o entidades reguladoras.

1 k. Instituciones educativas.

2 l. Institutos técnicos o vocacionales.

3 m. Entidades sin fines de lucro.

4 n. Patronos y organizaciones empresariales.

5 o. Cooperativas.

6 p. Programas federales o estatales de adiestramiento y empleo.

7 La coordinación interagencial tendrá como propósito alinear currículos, facilitar
8 validación de competencias, identificar oportunidades de empleo, promover programas
9 de transición laboral y evitar duplicidad de esfuerzos.

10 Artículo 17.- Acuerdos colaborativos.

11 El Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá suscribir acuerdos
12 colaborativos no onerosos o de bajo costo con entidades públicas, privadas, educativas,
13 técnicas, vocacionales, comunitarias, empresariales, municipales, cooperativas o sin fines
14 de lucro para implantar esta Ley.

15 Los acuerdos podrán incluir:

16 a. Diseño curricular.

17 b. Validación de módulos.

18 c. Evaluación de competencias.

19 d. Adiestramiento técnico.

20 e. Práctica supervisada.

21 f. Donación o préstamo de materiales.

22 g. Mentoría.

1 h. Certificación de horas.

2 i. Orientación ocupacional.

3 j. Preparación para exámenes.

4 k. Referidos a empleo.

5 l. Verificación de certificaciones.

6 m. Participación de patronos.

7 n. Cualquier otro servicio compatible con los fines de esta Ley.

8 Los acuerdos deberán establecer las responsabilidades de cada parte, normas de
9 confidencialidad, protocolos de seguridad, uso permitido de información y límites
10 fiscales u operacionales.

11 Artículo 18.- Prohibición de discrimen por origen de la certificación.

12 Se prohíbe a las entidades cubiertas por esta Ley rechazar, invalidar, descalificar o
13 descartar una certificación ocupacional correccional únicamente por haber sido obtenida
14 durante el confinamiento o mediante un programa ofrecido, autorizado, coordinado o
15 validado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

16 Esta prohibición no impedirá que la entidad evalúe lícitamente otros factores
17 relacionados con la naturaleza del empleo, requisitos del puesto, licencias, permisos,
18 experiencia adicional, conducta laboral, restricciones legales, verificaciones de
19 antecedentes, seguridad pública, protección de poblaciones vulnerables o cualquier otro
20 requisito aplicable por ley o reglamento.

21 Artículo 19.- Confidencialidad.

Toda información personal, correccional, educativa, financiera, médica, psicológica, social o de rehabilitación relacionada con una persona participante será manejada conforme a las leyes y reglamentos aplicables sobre confidencialidad, privacidad, seguridad de datos y expedientes correccionales.

Las entidades colaboradoras solo tendrán acceso a la información estrictamente necesaria para prestar los servicios acordados o validar la certificación correspondiente, y deberán cumplir con los protocolos de confidencialidad y seguridad establecidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Artículo 20.- Informe anual.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 30 de septiembre de cada año, sobre la implantación de esta Ley durante el año fiscal anterior.

El informe deberá incluir, como mínimo:

- a. Áreas ocupacionales ofrecidas.
- b. Número de personas participantes.
- c. Número de certificaciones emitidas.
- d. Número de certificaciones por área ocupacional.
- e. Entidades colaboradoras participantes.
- f. Acuerdos colaborativos suscritos.
- g. Mecanismos de validación utilizados.
- h. Referidos a empleo o programas de empleo.
- i. Obstáculos identificados para el reconocimiento de certificaciones.

1 j. Recomendaciones administrativas o legislativas.

2 k. Recursos existentes utilizados.

3 l. Necesidades presupuestarias, si alguna, debidamente justificadas.

4 El informe deberá presentarse en datos agregados y no incluirá información
5 personal identificable de las personas participantes.

6 Artículo 21.- Reglamentación.

7 El Departamento de Corrección y Rehabilitación adoptará la reglamentación,
8 guías administrativas, protocolos, cartas circulares, formularios o procedimientos
9 necesarios para implantar esta Ley dentro de un término de ciento ochenta (180) días
10 contados a partir de su aprobación.

11 La reglamentación deberá incluir, como mínimo:

12 a. Formato uniforme de certificación ocupacional correccional.

13 b. Información mínima requerida.

14 c. Procedimiento de emisión y validación.

15 d. Mecanismo de verificación de autenticidad.

16 e. Procedimientos de confidencialidad.

17 f. Criterios de alineación curricular.

18 g. Parámetros para acuerdos colaborativos.

19 h. Procedimientos para solicitar duplicados.

20 i. Mecanismos de coordinación con agencias, juntas examinadoras y entidades
21 colaboradoras.

22 j. Límites fiscales y administrativos.

1 Las juntas examinadoras o entidades reguladoras impactadas por esta Ley
2 deberán adoptar o revisar sus procedimientos internos dentro de ciento ochenta (180)
3 días contados a partir de la aprobación de la reglamentación del Departamento de
4 Corrección y Rehabilitación, a los fines de permitir la evaluación de horas, módulos,
5 competencias y práctica supervisada obtenidas en programas ocupacionales
6 correccionales certificados.

7 Artículo 22.- Implantación gradual.

8 El Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá implantar esta Ley de
9 forma gradual, por fases, áreas ocupacionales, instituciones correccionales, regiones
10 administrativas, poblaciones o programas existentes.

11 La implantación gradual deberá tomar en consideración:

12 a. Disponibilidad de programas ocupacionales existentes.

13 b. Personal disponible.

14 c. Seguridad institucional.

15 d. Equipos y materiales existentes.

16 e. Alianzas disponibles.

17 f. Demanda laboral.

18 g. Compatibilidad con requisitos de juntas examinadoras o entidades reguladoras.

19 h. Costo operacional.

20 i. Capacidad de seguimiento y validación.

1 La implantación gradual no requerirá que todas las áreas ocupacionales
2 enumeradas en esta Ley estén disponibles simultáneamente en todas las instituciones
3 correccionales.

4 Artículo 23.- Disposición fiscal.

5 La implantación de esta Ley se realizará mediante el uso de recursos existentes del
6 Departamento de Corrección y Rehabilitación, programas educativos y vocacionales
7 disponibles, acuerdos colaborativos, fondos federales permisibles, recursos de entidades
8 colaboradoras, servicios en especie, programas de empleo, programas de adiestramiento,
9 instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro, municipios, patronos
10 participantes y alianzas voluntarias.

11 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como:

- 12 a. Una asignación presupuestaria automática.
- 13 b. Una obligación de crear puestos nuevos.
- 14 c. Una obligación de contratar personal adicional.
- 15 d. Una obligación de crear oficinas, divisiones o unidades independientes.
- 16 e. Una obligación de adquirir equipo nuevo.
- 17 f. Una obligación de construir o habilitar nuevos talleres.
- 18 g. Una obligación de crear plataformas tecnológicas nuevas.
- 19 h. Una obligación de pagar exámenes, licencias, permisos, colegiaciones,
20 certificaciones externas o trámites personales.
- 21 i. Una obligación de conceder empleo, contratación, subvenciones o beneficios
22 económicos.

j. Una obligación de ofrecer simultáneamente todas las áreas ocupacionales incluidas en esta Ley.

Cualquier solicitud futura de fondos adicionales deberá estar sustentada mediante métricas de desempeño, necesidad operacional, disponibilidad presupuestaria y cumplimiento con las normas fiscales aplicables.

Artículo 24.- Cláusula de interpretación.

Esta Ley deberá interpretarse de forma compatible con las leyes y reglamentos aplicables al Departamento de Corrección y Rehabilitación, las normas de seguridad institucional, las condiciones de sentencia, las leyes laborales, las leyes de licenciamiento ocupacional y profesional, las leyes de protección de poblaciones vulnerables, las leyes de permisos, las normas contributivas, las disposiciones municipales y cualquier otro requisito aplicable a la ocupación o actividad correspondiente.

En caso de conflicto entre una certificación ocupacional correccional y una ley especial que regule determinada profesión, oficio, actividad o servicio, prevalecerá la ley especial aplicable, sin perjuicio de que la certificación pueda ser evaluada como evidencia de capacitación, horas, competencias o práctica supervisada.

Artículo 25.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, tal determinación no afectará, menoscabará ni invalidará las restantes disposiciones de esta Ley, sino que su efecto se limitará a la

- 1 cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección o parte
- 2 específica así anulada o declarada inconstitucional.

3 Artículo 26.- Vigencia.

4 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.